

1502486-98.2019.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO OTAVIO GOMES DA SILVA

Delegacia:

DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO,

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. Origem

Comunicação de Prisão em Flagrante: 2096083/2019

Data do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502486-98.2019.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502486-98.2019.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO OTAVIO GOMES DA SILVA

Delegacia:

DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO,

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. Origem

Comunicação de Prisão em Flagrante: 2096083/2019

Data do fato:

02/04/2019

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Apura-se neste feito a prática de conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, fato ocorrido em 02/04/2019.

Segundo previsão do artigo 30, da citada Lei, o prazo prescricional é de dois anos, mas deve ser reduzido pela metade, pois o agente era menor de 21 (vinte e um) anos

(artigo 115 do Código Penal).

Nesse sentido, considerando que superado o lapso temporal de um ano entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença, com fundamento no disposto no art. 30, da Lei nº 11343/06, c.c. o art. 107, inciso IV, do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, e por conseguinte declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de João Otávio Gomes.

Procedam-se às anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Comunique-se o Instituto de Identificação.

Intime-se.

Mogi Guacu, 08 de junho de 2022.

PAULO ROGERIO MALVEZZI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA